

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO

Fazem entre si LOCADORA, **LAURA MAZER TOPOROSKI**, brasileira, portadora do RG nº 14.695.390-5 e inscrita no CPF sob o nº 113.961.519-07. residente e domiciliado na Rua Souza Caldas, 179, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa, PR. LOCATARIO **JHON LENNON DE JESUS DE MELLO**, brasileiro, portador do RG nº 10.284.487-4 e inscrito no CPF sob o nº 086.916.219-58, CASADO com **DENILCE KARIENE DE MELLO**, brasileira, portadora do RG nº 12.538.596-6 e inscrito no CPF sob o nº 094.930.529-40.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O LOCADOR dá em locação de imóvel apartamento no CONDOMÍNIO LE VILLAGE, de sua propriedade residencial situado na Rua Valério Ronchi, 160, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa, PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 12 meses, iniciando no dia 17 de maio de 2024 e terminando no dia 17 de maio de 2025.

§ 1º. Terminado o prazo inicialmente convencionado e não havendo qualquer manifestação das partes a locação será prorrogada, podendo ser denunciada por qualquer das duas partes a qualquer tempo, com aviso prévio de 30 (trinta) dias a serem utilizados para a desocupação do imóvel;

§ 2º. Caso o LOCATÁRIO não conceda o aviso prévio quando da desocupação do imóvel no caso acima especificado, ficará obrigado a pagar, a título de multa, o valor de 30% sobre os meses restantes do aluguel;

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal convencionado é de R\$1.100,00 (mil e cem reais) realizado até o dia 15 de cada mês, que deverá ser realizado diretamente ao locador ou transferido por **pix lauratopoma@gmail.com**.

Primeiro pagamento deverá ser realizado na data da assinatura do contrato, proporcional até o dia 30 do mês, os demais aluguéis serão do mês cheio, dia 01 à 30 com vencimento no dia 15 de cada mês.

No valor do aluguel está incluso o condomínio e a conta de água.

2º Será de responsabilidade do LOCATÁRIO pagamentos de luz e gás do imóvel, o mesmo deverá realizar a transferência de titularidade na Copel e Ultragas para seu nome no prazo máximo de 10 dias, após assinatura desse contrato, não havendo a transferência fica por vontade do LOCADOR tomar devidas providências.

3º O LOCATARIO se demonstra ciente que não terá o direito de sublocar o imóvel, o mesmo em caso de qualquer reparo no Imóvel deverá consultar o LOCADOR, em caso de não aviso prévio o LOCATARIO se diz ciência que não poderá exigir um reembolso.

Fica por responsabilidade do LOCATARIO todas as demais despesas ordinárias referentes à conservação do imóvel legalmente permitida por lei e eventuais taxas futuras que vierem a ser criadas pelo Poder Público futuramente;

CLÁUSULA QUARTA: O aluguel será reajustado automaticamente na periodicidade mínima determinada pela legislação vigente pelo Índice Geral de Preços de Mercado

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M) ou na falta deste pelo Índice de Preços do Consumidor calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE) ou ainda nas ausências destes pelos Índices de Preços ao Consumidor calculado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS (IPEPOA-IEPE) ou o índice que vier a substituí-los.

CLÁUSULA QUINTA: Caso não haja o pagamento até o prazo convencionado no contrato (cláusula 3ª) incidirá multa de 10% sobre o valor do aluguel mais juros de mora de 1% e correção monetária apurados no período;

CLÁUSULA SEXTA: O imóvel locado destina-se, exclusivamente para fins residencial, sendo-lhe vedada outra destinação, transferência ou sub locação, total ou parcial sem o consentimento expresso do LOCADOR ADMINISTRADOR;

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO declara que o imóvel não precisa de reparos como pintura, conforme fotos adicionadas em anexo ao contrato.

Parágrafo único: faz parte integrante deste contrato termo de vistoria do imóvel locado com as condições gerais do imóvel locado;

CLÁUSULA OITAVA: O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel locado sempre limpo e restituí-lo, finda a locação, nas mesmas e perfeitas condições de habitabilidade recebidas, correndo exclusivamente por sua conta, todos os reparos tendentes à conservação do imóvel, das suas dependências, instalações e utensílios nele existentes, inclusive os consertos e reparos que se fizerem necessários, bem como as multas que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e regulamentos;

§ 1º Caso o imóvel, suas dependências e utensílios nele existentes, não forem restituídos nas mesmas condições estipuladas nesta cláusula e na cláusula sétima, o aluguel e seus acessórios continuarão a correr, até que o LOCATÁRIO cumpra todas as exigências do LOCADOR, com base na vistoria referida;

§ 2º O LOCATÁRIO que receber as chaves do imóvel para mandar proceder aos reparos que forem exigidos, terá o prazo de 15 (quinze) dias para executá-los. O não cumprimento das obrigações no prazo fixado dará ao LOCADOR o direito de entrar na posse do imóvel, procedendo-se, então, na forma determinada do § 3º infra;

§ 3º Caso os reparos exigidos pelo LOCADOR não sejam executados dentro de 15 (quinze) dias contados da entrega das chaves, os LOCATÁRIOS obrigam-se a pagar ao locatário. Não sendo executados os reparos, nem sendo depositado o valor do orçamento apresentado, na forma e no prazo acima fixado, poderá o LOCADOR, se assim desejar, mandar executar os reparos para o que fica, desde já, autorizado pelos LOCATÁRIOS, os quais reconhecem como idôneo o orçamento apresentado e de cujo valor total se consideram devedores, autorizando, por conseguinte, a sua cobrança mediante ação de

execução, na forma do inciso IV do artigo 585 do Código de Processo Civil;

§ 4º O disposto no parágrafo 3º supra aplicar-se-á, também, no que diz respeito aos reparos ou consertos que tiverem que ser executados no curso da locação;

§ 5º Quando da desocupação e entrega do imóvel, o LOCATÁRIO deverá apresentar os comprovantes de que estão completamente quitadas todas as contas de energia elétrica, taxas que vierem a ser criadas pela prefeitura que sejam de responsabilidade legal ou contratual do LOCATÁRIO, correndo a locação até o momento em que forem apresentados os comprovantes mencionados;

CLÁUSULA NONA: Quaisquer obras ou benfeitorias dependem do consentimento expresso e escrito do LOCADOR e não darão direito a indenização ou retenção e, finda a locação, poderá o LOCADOR exigir-lhe retirada.

Parágrafo único: embora autorizado, os LOCATÁRIO respondem pelos danos que, nessa hipótese, foram causados ao imóvel;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O LOCADOR poderá dar como rescindido o presente contrato de locação de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial, sem que assista ao LOCATÁRIO direito a qualquer indenização ou reclamação, a exemplo: a) Em caso de não pagamento pontual do aluguel e encargos ou a falta do exato cumprimento de qualquer das obrigações; b) Em caso de sinistro ou desapropriação; c) A não substituição do fiador quando o aceite falecer, tornar-se insolvente civilmente ou vender o imóvel oferecido como garantia; d) Dar destinação diversa do que consta no contrato; e) Sub locar o imóvel sem autorização expressa do LOCADOR; f) Infringir qualquer das cláusulas do presente contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O LOCADOR não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelo LOCATÁRIO em caso de acidentes ocasionados por caso fortuito ou de força maior;

§1º Uma vez tendo o LOCATÁRIO dado motivo à rescisão do contrato de locação pagará este uma multa de 3 vezes o valor do locatício ajustado atualizado, independentemente das sanções anteriormente previstas;

§ 2º Incorrerá na mesma multa do parágrafo acima se o LOCATÁRIO decidir rescindir o contrato dentro do prazo mínimo convencionado no contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não poderá o LOCATÁRIO recusar-se ao pagamento de quaisquer diferenças de aluguel, impostos, taxas, ou outro ônus a que estiver obrigado nos termos da lei e do presente instrumento, sob a alegação de que o pagamento não lhe foi exigido na época fixada neste contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Quaisquer tolerâncias ou concessões do LOCADOR não constituirão precedente invocável e não terão a virtude de alterar as obrigações que lhe são impostas neste instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Caso ocorra o atraso no pagamento do aluguel e o mesmo seja enviado para cobrança em escritório de advocacia o LOCATÁRIO ficará sujeita ao pagamento dos honorários do profissional na base de 20% do valor do débito atualizado, independentemente das multas e cominações legais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os prazos e as obrigações do LOCATÁRIO se vencerão independentemente de interpelação, notificação ou aviso, judicial ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O vencimento do aluguel não pago conferirá o direito do LOCADOR em ingressar com ação de despejo para desocupação do imóvel, sendo que a não propositura desta ação logo após o vencimento não caracterizará a moratória prevista no inciso I do artigo 838 do Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Em caso de morte do fiador fica o LOCATÁRIO obrigado a apresentar outro fiador idôneo com idênticas garantias, no prazo de 15 dias, sob pena de rescisão do presente contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Em caso de morte do LOCATÁRIO, o fiador continua responsável como principal pagador até a desocupação do imóvel e sua entrega nas mesmas condições que foram estabelecidas nas cláusulas sétima e oitavas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O contrato é regido pela lei nº 8.245/91 e Código Civil Brasileiro, no que couber, devendo os problemas que surgirem serem resolvidos baseados nos dois diplomas legais;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os contratantes elegem o Foro Central de Ponta Grossa, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas do presente contrato;

E por estarem justos e contratados as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual conteúdo e teor para que surjam seus legais e jurídicos efeitos na presença de duas testemunhas, que igualmente assinam.

PONTA GROSSA, 17 DE MAIO DE 2024.



Documento assinado digitalmente

LAURA MAZER TOPOROSKI

Data: 17/05/2024 13:34:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURA MAZER TOPOROSKI

RG: 14.695.390-5

CPF: 113.961.519-07

JHON LENNON DE JESUS DE MELLO

RG: 10.284.487-4

CPF: 086.916.219-58

DENILCE KARIENE DE MELLO

RG: 12.538.596-6

CPF: 094.930.529-40

TESTEMUNHA

